



PRÉFÈTE DU RHÔNE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction départementale de l'emploi,
du travail et des solidarités

Pôle Partenariats et Égalité des Chances
Cellule d'appui au pilotage

Affaire suivie par [REDACTED]
Courriel : ddets-contentieux@rhone.gouv.fr

La Préfète de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes
Préfète du Rhône

à

Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
69433 LYON Cedex 03

MÉMOIRE EN DÉFENSE

N° [REDACTED]

Monsieur [REDACTED] c/ Préfète du Rhône

Madame la Présidente, vous m'avez communiqué dans ce dossier une requête introductive d'instance, laquelle appelle les observations suivantes dont j'ai l'honneur de vous faire part.

DISCUSSION

La requête introduite sera rejetée pour les raisons de fait et de droit qui suivent.

1°/ En effet, en vertu du II de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : « *Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un **recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale** (...). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne (...) **peut assortir son injonction d'une astreinte** (...)* ».

Ainsi, conformément à l'article R. 441-18 du CCH, un **délai de six semaines est imposé pour faire une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement adaptée à la situation administrative de l'intéressé reconnu comme étant prioritaire.**

2°/ En l'espèce, le requérant indique dans ses écritures ne pas avoir reçu de proposition adaptée dans le délai fixé par l'article R. 441-18 du Code de la construction et de l'habitation.

Malgré les efforts mis en œuvre par mes services, en effet, aucune proposition d'hébergement adapté n'a pu aboutir pour le moment.

Au demeurant, malgré l'augmentation ces dernières années du parc d'hébergement dans le département du Rhône pour un coût en 2023 de 45 millions d'euros, soit 8 174 places en fin d'année 2023, dont 6 303 pour l'hébergement d'accueil inconditionnel (avec 967 places en hôtel) et 1 871 pour l'hébergement d'insertion, **le dispositif de veille sociale est en situation de saturation.**

Ainsi, **le délai moyen d'attente des personnes entrées en hébergement s'est notamment rallongé en passant de 15 mois en 2021 à 17 mois en 2022**, en raison du manque de logements disponibles dans le département, de la hausse des flux migratoires, et de l'impossibilité de réorienter vers un logement une part majeure des ménages actuellement hébergés en raison de leur situation administrative.

Les recherches se poursuivent toutefois et ce, dans un contexte actuel d'engorgement du dispositif d'hébergement et de nécessité de prioriser les ménages pour lesquels une urgence et une vulnérabilité sont identifiées.

Dans les circonstances de l'espèce, il est conclu au rejet de la requête présentée et à ce qu'un délai supplémentaire pour assurer l'accueil du requérant dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation soit accordé à mes services.

PAR CES MOTIFS

Et sous réserve de tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin d'office, la Préfète du Rhône conclut à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de Lyon de bien vouloir :

- **REJETER** les conclusions de la requête et, conséquemment, accorder à mes services un délai supplémentaire pour assurer l'accueil du requérant dans une structure d'hébergement adapté à sa situation.

Le présent mémoire se fonde sur les pièces du bordereau constitué.